

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2012/2532	กรมธนารักษ์	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	ร้อยโทเอี่ยม ทรงนาคา	โจทก์
	นางวิมลศรี อัตตะสาระ กับพวก	จำเลย
	นายนิพนธ์ ทรงนาคา ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากจำเลยร่วมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2529 ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยร่วมผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาท

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เรียก ร้อยโทเอี่ยม ทรงนาคา เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองออกไปจากที่พิพาทภายในเส้นสีแดงตามแผนที่กลาง พร้อมรื้อสิ่งปลูกสร้างและต้นอาสินต่าง ๆ ของจำเลยทั้งสองออกไป ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาท

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 83)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 100) ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ว ทนายโจทก์ไม่คัดค้านจึงให้ส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาคืนศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป(อันดับ 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยร่วมผู้มรณะ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยร่วมผู้มรณะ

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ประชา บุญวนิช-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ